

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1135 -
1136/2531

นายจิระ มังคลรังษี กับพวก

โจทก์

บริษัท พิพัทธ์ประกันภัย จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัท พิพัทธ์ประกันภัย จำกัด จำเลยที่

1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสามได้รับสำเนาคำร้องโดยวิธีปิดหมาย(อันดับ 215 แผ่นที่

3)

คดีสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นรวมพิจารณาและพิพากษา โดยเรียกนายจิระมังคลรังษีนางนฤมลมังคลรังษีเด็กหญิงธัญญรัตน์ มังคลรังษีเด็กชายนันทวิวัฒน์มังคลรังษี และเด็กหญิงศุจิมนมังคลรังษีโดยนางนฤมลมังคลรังษี ในฐานะมารดาผู้แทนโดยชอบธรรมว่า โจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 2 และโจทก์ที่ 3 ตามลำดับ เรียกบริษัท พิพัทธ์ประกันภัย จำกัดนายสุรัชย์ ผลเจริญรัตน์และนายพินิจอินทร์เฟือก ว่า จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ที่ 1 จำนวน 150,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนถึงวันชำระเสร็จโดยให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบในค่าเสียหายดังกล่าว

จำนวน 100,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้อง จนถึงวันชำระเสร็จให้จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ที่ 2 และโจทก์ที่ 3 รวมกัน 430,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวันชำระเสร็จโดยให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบในค่าเสียหายดังกล่าว จำนวน 10,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวันชำระเสร็จคดีสำนวนที่ 2 ให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 212,211)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาคำนวณถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาได้มี ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาคำนวณถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาได้มี ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ